

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4143/2532

กรมสรรพากร
บริษัท ภัทร กิจ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 173, มาตรา 233, มาตรา 1096

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 245, มาตรา 247

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7

ป.รัชฎากร มาตรา 12, มาตรา 18, มาตรา 18 ตรี

เมื่อเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินไปแล้ว หากจำเลยผู้รับแจ้งประเมิน ไม่นำเงินค่าภาษีอากรไปชำระภายในกำหนด กฎหมายให้ถือว่าเป็นภาษีอากรค้าง ซึ่ง เจ้าพนักงานมีอำนาจตามประมวลรัษฎากรมาตรา 12 ที่จะสั่งยึดและขายทอดตลาด ทรัพย์สินของจำเลยได้โดยไม่ต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาล ดังนั้น การแจ้งการประเมิน ภาษีอากรย่อมเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชยมาตรา 173 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย มาตรา 1096 ไม่ใช่ บทบัญญัติให้ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเจ้าหนี้ของบริษัท จำเลยที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นจึงไม่มีหน้าที่ชำระภาษีที่บริษัทจำเลยที่ 1 ค้างชำระต่อกรมสรรพากรโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ การที่จำเลยที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 ไม่ชำระภาษีอากรที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระ ต่อโจทก์จึงหาเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งไม่ใช่กรณีที่โจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้อง เงินค่าหุ้นค้างชำระแทนจำเลยที่ 1 ลูกหนี้ในนามของโจทก์ได้เพราะตามฟ้องไม่มีข้อ เท็จจริงให้เห็นเช่นนั้นศาลภาษีอากรกลางจึงไม่มีอำนาจพิพากษาคดีในปัญหาข้อนี้

อำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาจึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีได้อุทธรณ์ได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งหมดชำระหนี้ค่าภาษีอากรของบริษัทจำเลยที่ 1 โดยให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วมรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 ให้การต่อสู้คดี ส่วนจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันชำระภาษี 436,143.20 บาท แก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ร่วมรับผิดชอบไม่เกินค่าหุ้นที่แต่ละคนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าที่ดินถือ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อที่จำเลยดังกล่าวอุทธรณ์ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่ระบุว่าจำเลยที่ 1 ผ่อนชำระภาษีเมื่อใดนั้นเห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น การผ่อนชำระภาษีเมื่อใดไม่ใช่ข้อหาของโจทก์ คำขอบังคับหรือข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา แต่เป็นรายละเอียดที่จะต้องนำสืบในชั้นพิจารณาการที่โจทก์บรรยายฟ้องโดยไม่ได้ระบุวันผ่อนชำระภาษีอากรมาด้วยจึงหาทำให้ฟ้องเคลือบคลุมดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่

ข้อที่จำเลยที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 อุทธรณ์ว่า การแจ้งประเมินไม่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงเพราะไม่ใช่การฟ้องคดีนั้น เห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินไปแล้ว หากจำเลยผู้รับแจ้งประเมินไม่นำเงินภาษีอากรไปชำระภายในระยะ

เวลาที่กฎหมายกำหนดไว้กฎหมายให้ถือว่าเป็นภาษีอากรค้าง ซึ่งเจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะสั่งยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยผู้รับแจ้งการประเมินได้โดยไม่ต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรมาตรา 12 การประเมินดังกล่าวจึงมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีตั้งนั้นการแจ้งประเมินภาษีอากร ย่อมเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 173 อุทธรณ์ของจำเลยในปัญหานี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 อีกว่าจำเลยที่กล่าวแล้ว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและยังชำระค่าหุ้นไม่ได้เต็มมูลค่าจะต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในส่วนของมูลค่าหุ้นที่ตนยังชำระไม่ครบหรือไม่ ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้ผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทรับผิดชอบเจ้าหนี้ของบริษัท ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1096 บัญญัติถึงผู้ถือหุ้นว่ารับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติที่ให้คำนิยามว่าบริษัทจำกัดคืออะไร จึงไม่ใช่บทกฎหมายที่บัญญัติให้ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเจ้าหนี้ของบริษัท ผู้ถือหุ้นจึงไม่มีหน้าที่ชำระภาษีที่บริษัทค้างชำระต่อกรมสรรพากรซึ่งเป็นเจ้าหนี้การที่จำเลยที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 ไม่ชำระภาษีอากรที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระต่อโจทก์ จึงหาได้เป็นการโต้แย้งสิทธิที่โจทก์จะนำคดีมาฟ้องดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 บัญญัติไว้ไม่ ทั้งไม่ใช่กรณีที่โจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้องเงินค่าหุ้นค้างชำระแทนจำเลยที่ 1 ลูกหนี้ในนามของโจทก์ได้ เพราะตามฟ้องไม่มีข้อเท็จจริงให้เห็นเช่นนั้น ฉะนั้นที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาคดีในปัญหาข้อนี้มา ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 ฟังขึ้น อำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและมีได้อุทธรณ์ได้ด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 โดยเหตุผลดังกล่าวได้ยกขึ้นวินิจฉัยแล้วเช่นเดียวกันเมื่อโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องผู้ถือหุ้น

ดังได้วินิจฉัยแล้ว กรณีนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 อีก"

พิพากษาแก้เป็นว่า ฟ้องโจทก์สำหรับคดีเฉพาะตัวจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาชั้นกลาง

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>